

Mother and Infant Services



Q1. Section 4.2.5.1.1 (p.19): a) Do we need to provide the positions and titles of all agency employees or just those associated with the proposed program? b) If all agency positions are required, can this be provided in an attached organizational chart?

R1. Only those associated with the program.

Q2. Section 4.2.5.1.6 (p.20): Do we need to provide documentation that each employee in the entire agency has had an ABI/FBI criminal background check, or just the key personnel for this program?

R2. Provide documentation that key personnel for the proposed program has had an ABI/FBI criminal background check.

Q3. From the Proposed Service Summary Form, what is the 504 Assurance of Compliance – where would we find a copy of this form/certification?

R3. The Certification of Compliance is issued to Vendors who are licensed by the Department and certifies a Vendor's compliance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended, Player, et. al., v. State of Alabama Department of Pensions and Security (Human Resources) et. al., Court Order and Judgment; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, Americans with Disabilities Act of 1990.

Q4. p. 15 Section 3.1 states "All services provided must be authorized on an ISP." Will the services be only for the mother or also for the infant? Nowhere in the RFP does it mention school classes for the mother. Will it be expected that some of the mothers will still be in high school and, if included in the ISP, the mother will attend classes? If so, who is responsible for child care as classes of that nature are not listed in Section 3.3 K?

R4. a. Services for the mother and or the child must be authorized on the ISP. b. Yes. c. 3.3k states that you must obtain or provide up to 25 % of the daycare costs if not provided by internal staff this includes for education as well as for parenting skill development and basic living skills.

Q5. p.15 Section 3.2 B states that vendors must "utilize specific admission criteria." Are vendors allowed to create our own standards/criteria for admission or does DHR have a set of criteria that you would like us to follow?

R5. The criteria are set forth in the description of the children that are to be served in this program.

Mother and Infant Services



Q6. p.16 Section 3.2 L states that vendors must “ensure that the young mother and infant receives routine and emergency medical care”. Is the vendor fiscally responsible for routine and emergency medical care?

R6. No.

Q7. p. 16 Section 3.3 B states that vendors must “provide basic living skills training a minimum of 1 hour daily.” Can these skills be taught by the foster parent? Does the infant have to be in child care during the training or can the infant be present in the home and even included as part of the training (i.e. how to manage household tasks while giving proper supervision to an infant)

R7. Yes to both.

Q8. p. 17 Section 3.3 D states that the vendor needs to “ensure the child’s involvement in at least one extra-curricular activity.” Who is responsible for the cost of child care during that time since it is not an activity listed under Section 3.3 K?

R8. See R4.

Q9. p. 17 Section 3.3 H states that the vendor must “make at least monthly contact with the youth’s therapist.” Is it possible that the youth could be seen by one of the vendor’s staff therapists?

R9. An ISP team decision.

Q10. p. 17 and elsewhere in the RFP it refers to “All services billed as Medicaid Rehab services must be in compliance with Chapter 105 of the Medicaid Rehab Manual and are not to exceed the daily caps. If the vendor provides services that are reimbursable by Medicaid, do we get to retain those funds?

R10. No.

Q11. p. 17 Section 3.3 J states that the vendor must “provide a minimum of 1 hour weekly of group or individual tutoring regarding decision-making for the youth and her infant.” Is that a separate activity from the skills teaching in Section 3.3 B? Is there any specifications/credentials as to who would provide that tutoring? Can it be a community-based service such as a local parenting class?

R11. Yes. No. Yes.

Q12. p. 17 Section 3.3 K states the vendor is responsible for obtaining or providing child care for the infant during the time that the teen mother is developing her parenting skills and/or preparing for independent living, including the financial



responsibility up to 25% of daycare costs. Who is responsible for the other 75% of daycare costs? If the foster parent provides child care for the infant can he/she be reimbursed, in addition to the per diem, for that responsibility?

R12. If the foster parent is providing the daycare then it is considered internal staff. If an outside Vendor has to be paid the 75% would be the responsibility of DHR.

Q13. p.20 Section 4.2.5.2. If the vendor experienced no audit findings from its auditors the past 3 audits is it satisfactory to DHR to submit the audit letter that basically just states that the audit was conducted according to generally accepted auditing standards and that the financial statements present the financial position of the vendor fairly in all material respects?

R13. Yes.

Q14. p. 21 Section 4.2.5.3.5 states that, as part of the discharge policy, the vendor is "to include provisions of "step down" to a less restrictive environment." If the mother is placed in foster care, is there the expectation that the mother will be moved to Independent Living or similar arrangement and would that be the responsibility of the vendor?

R14. An ISP team makes the decision where the child will move and when it is not the responsibility of the Vendor.

Q15. Basic Residential Services #2009-100-12: 4.2.5.3.4, TLP #2009-100-11: 4.2.5.3.4; Mothers and Infants #2009-100-10: 4.2.5.3.4: & Moderate #2009-100-08: 4.2.5.3.4 – All say "vendors must identify the specific county/counties to be served" – ***Does this mean we are unable to state on the RFP proposal "statewide"? If we must specify the counties does it mean we are unable to accept placement of the child not located in those counties?***

R15. Vendors may specify "statewide" slots and no need to specify all 67 counties.

Q16. Basic Residential Services #2009-100-12: 4.2.5.4.3, TLP #2009-100-11: 4.2.5.4.3; Mothers and Infants #2009-100-10: 4.2.5.4.3: & Moderate #2009-100-08: 4.2.5.4.3 – "Vendor must comply with all the terms and conditions of.....Rehabilitation Act of 1973, as amended, the Americans with Disabilities Act, etc." – ***What if we are "in process" with compliance with the Rehabilitation Act of 1973? Is this acceptable?***

Mother and Infant Services



R16. Then a plan approved by the Vendor's board should be attached with a time line that shows when compliance will be achieved. That plan will have to be approved by our EEO office before a contract can be issued.

Q17. Basic Residential Services #2009-100-12: 4.2.5.3.6, TLP #2009-100-11: 4.2.5.3.6; Mothers and Infants #2009-100-10: 4.2.5.3.6: & Moderate #2009-100-08: 4.2.5.3.6 – states that all natural disaster evacuation/pandemic plans must be approved by State DHR. ***What happens if State DHR does not approve of what we put in this section of the proposal?***

R17. Since this is a new requirement we will work with the Vendor.

THE CENTRE FOR HUMANITARIAN DATA

SÉRIE DE NOTES D'ORIENTATION

LA RESPONSABILITÉ DES DONNÉES DANS L'ACTION HUMANITAIRE

DATA IMPACT ASSESSMENTS

KEY TAKEAWAYS:

- Data Impact Assessments (DIAs) determine the potential benefits and risks associated with data management. They are a critical component of responsible data management, but are often overlooked.
- There are a wide variety of approaches to DIAs. Selecting the right assessment for a given data management activity can help minimize the risks and maximize the benefits to affected people, humanitarians and other stakeholders.
- Applicable laws and regulations, internal policies, the context in which data management will take place and other factors determine which assessment(s) should be applied to a data management activity.
- Data impact assessments should be conducted before and during data management activities in order to inform project planning and design. Activities should be redesigned or cancelled if the foreseeable risks of data management outweigh the intended benefits.

DATA IMPACT ASSESSMENTS

Guidance on data responsibility¹ in humanitarian action often contains tools for conducting Data Impact Assessments ('DIAs' or 'assessments'). The purpose of conducting a DIA is to understand the positive and negative consequences of a data management activity. DIAs are a key component of accountability mechanisms and can serve to demonstrate compliance with applicable law, regulations, internal policies and other guidance.² Even when not obligatory, a DIA is advisable to help maximize benefits and minimize risks associated with operational data management.³

Operational data management includes the design of data management activities and subsequent collection or receipt, storage, processing, analysis, sharing, use, and retention and destruction of data and information by humanitarian actors. Examples of common data management activities are registration exercises and protection monitoring.

DIA outcomes may require that an activity be redesigned or cancelled if the foreseeable risks of data management outweigh the intended benefits.⁴ Common risks associated with data management include privacy infringements to individuals and groups, affected people being exposed to physical harm or persecution, or the risk of misrepresentation and poorly informed decision-making. Common benefits of data management activities include better targeting of humanitarian assistance to those in need, preventing inefficiency or waste by improved tracking of aid delivery and more detailed understanding of a crisis situation.

¹ Defined as the safe, ethical and effective management of data. For more information, see the working draft [OCHA Data Responsibility Guidelines](#).

² A literature review of 55 publicly available guidance documents informing responsible data management across the humanitarian sector revealed 22 different approaches, included as tools or recommended in the guidance document. The literature review is available from the Centre for Humanitarian Data ("The Centre") upon request.

³ Positive implications of data management are usually referred to as 'benefits', while negative implications include risks and harms – with rights infringements often called out specifically.

⁴ DIAs contribute to Data Protection by Design or Privacy by Design if they are conducted at the outset of the development or use of a new tool or architecture. For more information, see for example [Privacy By Design, The 7 Foundational Principles](#).

TYPOLGY OF ASSESSMENTS

There are many different approaches to DIAs. Some of the most common include: Risk Assessments; Risks, Harms and Benefits Assessments; Human Rights Impact Assessments; and Data Protection or Privacy Impact Assessments.

Even assessments with similar names can cover different focus areas. For example, a Risk Assessment for one organization may be broad and cover physical risk to individuals as well as potential rights infringements and even expected benefits of data management activities. Other Risk Assessments are focused only on the potential negative consequences of data management activities. The differences between these approaches can often be explained by the sector or field in which they were developed.

FOCUS AREAS

Organisations should consider the following focus areas when selecting a model or tool for undertaking the assessment:

- **Risk** is the likelihood and impact of harm resulting from operational data management.⁵ Risk is included as a focus area in most DIAs.
- **Harm** consists of a negative consequence of a data management activity for an individual or group of individuals. DIAs typically cover harms such as physical harm to individuals, stigmatization of groups and the impairment of aid delivery. Such harm can impact different stakeholders, including affected people and aid workers.
- **Benefit** relates to the potential positive impact of data management, often measured in the provision of humanitarian aid or resource efficiency gains.⁶ Operational data management can benefit various stakeholders, with an inherent focus on affected people.
- **Privacy** involves determining whether individual (and sometimes group) privacy is respected in data management. This focus area often relates to applicable rules or legislation.
- **Data protection** comprises a broader set of laws and regulations regarding data management, including the protection of privacy. Like the privacy focus area, this often relates to applicable rules or legislation.⁷
- **Human rights** covers fundamental rights including the right to privacy, the right to life and other rights that are relevant in humanitarian response situations.⁸

DIAs can take into account one or more of these focus areas. Variations reflect the applicability of legal frameworks, organizational priorities and other factors, and can mean that one assessment is better suited than others in a given context.

DECIDING TO DO AN ASSESSMENT

Answer the following questions to determine whether an assessment is needed and if so, which areas to focus on:

1. Is a specific assessment required by applicable laws and regulations?

Applicable laws and regulations will often prescribe that an assessment should be conducted and which focus areas should be included. Required DIAs may be supplemented by additional steps, either taken from existing templates or designed for the data management activity at hand.

⁵ The International Standardization Organization (ISO) defines risk as 'the effect of uncertainty on objectives', which is 'usually expressed in terms of risk sources, potential events, their consequences and their likelihood.' See the [ISO 31000:2018 Risk Management Guidance](#).

⁶ See for example the [United Nations Global Pulse Risks, Harms and Benefits Assessment tool](#).

⁷ For an example of a Data Protection Impact Assessment template, see Brussels Privacy Hub (VUB) and International Committee of the Red Cross (ICRC) [Handbook on Data Protection in Humanitarian Action \(2nd edition\)](#), 2020, p. 299.

⁸ See for example the [OHCHR Guiding Principles on Business and Human Rights](#), and for an example of a human rights centered approach, this [report on the role of new technologies for the realization of economic, social and cultural rights](#) (in particular para. 46).

2. Do internal organisational policies require that a specific assessment be conducted?

Where internal guidance regarding the preparation for data management activities is available, always follow such guidance. Depending on the circumstances of the activity, additional steps may be added to mandatory assessments.⁹

3. Does the activity entail the management of sensitive data?

Data is classified as sensitive based on the likelihood and severity of potential harm that may materialize as a result of its exposure in a particular context. Both personal and non-personal data can be sensitive. A DIA should always be conducted if such data is likely to be managed in a given activity.

4. Is data management taking place in a particularly sensitive response context?

In certain operational settings, humanitarian data management activities warrant additional caution. A context can be sensitive due to specific vulnerabilities of affected people, the value of their data to parties that may wish to subject them to harm or the legal obligations — lawful or unlawful — with which the actors involved must comply. Where private actors are involved, consider issues around data access, governance and ownership.

5. Will the data management activity be systematic or large-scale?

Systematic and/or large-scale data management activities require assessments that account for a longer timeframe and include plans to update or repeat the assessment at a later stage. Examples include annual Multi-Cluster Needs Assessments or a country-wide beneficiary registration system.

If any of these questions is answered with ‘yes’, an assessment should be conducted. Even if the answer to each of these questions is ‘no’, creating a basic list of benefits and risks associated with the data management activity is still recommended.

Always check to see if an assessment has been conducted previously for a linked or similar data management activity. This will help inform whether a DIA covering all relevant focus areas is still needed for the current activity or whether gaps between the two activities can be assessed instead. Any other relevant information regarding the similar data management activity — such as a past data breach — should be taken into account when conducting a DIA of the new activity.

TOOLS FOR ASSESSMENTS

While there is no single approach to DIAs across the humanitarian sector, there are various publicly available tools and templates that can be adapted by humanitarians. Notable examples include the following:

- UN Global Pulse has developed a Risk, Harms and Benefits Assessment tool, which focuses on data protection, privacy and ethics. It is designed to assess data and artificial intelligence innovation projects. The tool is a combination of a human rights and data privacy impact assessment.¹⁰
- The International Committee of the Red Cross and the Brussels Privacy Hub promote the use of a Data Protection Impact Assessment. The template can be found in the second edition of their Handbook on Data Protection in Humanitarian Action.¹¹
- The International Red Cross and Red Crescent Movement uses a data impact assessment that is focused on data protection when restoring family links.¹²

⁹ See for an example of a template Data Impact Assessment this [RFL template for National Red Cross and Red Crescent Societies](#).

¹⁰ The [UN Global Pulse tool](#) is grounded in the UN Principles on Personal Data Protection and Privacy and UNSDG Guidance Note on Data Privacy, Data Protection and Data Ethics as well as other relevant international instruments.

¹¹ Brussels Privacy Hub (VUB) and International Committee of the Red Cross (ICRC) [Handbook on Data Protection in Humanitarian Action \(2nd edition\)](#), 2020, p. 299.

¹² [RFL template for National Red Cross and Red Crescent Societies](#).

Mapping structures in refugee settlements with satellite imagery

UN Global Pulse

UN Global Pulse used its Risk, Harms and Benefits Assessment in a project involving the use of satellite imagery assisted by neural networks to map structures in refugee settlements. The assessment was undertaken by a diverse team of experts, from legal and policy specialists to technical and programme staff.

The assessment highlighted that satellite imagery could be used to reveal the location of vulnerable groups of individuals in refugee camps. Malicious actors may be able to undertake harmful misuse of the analysis resulting in potential fundamental rights violations and other harms. Knowing the location of individuals in a conflict setting could lead to persecution, discrimination, physical harm or even death. Possible algorithmic failure or bias could result in certain groups of individuals being left unaccounted for and without assistance.

As a result of the assessment, the team identified mitigation measures that included reviewing the security and retention measures of the data, algorithm training for personnel, and policy clarifications, such as placing limits on public release of results. The risks were regularly re-evaluated throughout the project as the technology and data sources evolved.

CONDUCTING THE ASSESSMENT

The following steps will help organizations ensure that a DIA is successful:

1. Involve internal and external stakeholders with the right expertise

The roles and expertise needed to design and apply the DIA will vary based on the type of assessment, as well as the type and scale of the activity that will be assessed. Relevant expertise includes:

- Legal and compliance expertise in data protection, privacy and human rights
- Technical understanding of the data management activity
- Knowledge of the context in which the data management activity is taking place

2. Clarify the consequences of possible assessment outcomes

Define the potential outcomes and their consequences ahead of the DIA. An assessment typically leads to any of the following outcomes:

- A. The negative consequences associated with data management are non-existent or negligible. In these cases, the data management activity can continue.
- B. The negative consequences are minimal and can be mitigated to be in balance with expected benefits.
- C. The negative consequences are unacceptable. To continue, the design of the data management activity should be revisited. Once negative consequences are brought into balance with the expected benefits, the activity can continue.
- D. The negative consequences are unacceptable and cannot be mitigated. In such cases, the data management activity should be cancelled.

3. Adapt the assessment to the context

The assessment may need to be adapted to the context in which the data management activity takes place. This involves adding additional focus areas as needed in order to assess context-specific risks or concerns of affected people.¹³

¹³ Privacy International and ICRC report [The Humanitarian Metadata Problem: "Doing No Harm" In The Digital Era](#), October 2018.

4. Determine when to reassess

Since data management and the context in which it takes place are not static, regular reassessments should be scheduled at the outset of an activity. The conditions under which a reassessment may be required — such as a significant change in data management or the context in which it takes place — should also be determined.

5. Make a distribution plan

Decide who should be able to access the assessment results and be clear about how the results will be shared with different audiences.

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE USE OF DIAS

The Centre and the collaborators on this guidance note recommend that organizations focus on the following areas to improve the use of DIAs for operational data management:

1. Designing standard assessment tools

Taking a standardized approach to DIAs and adjusting it for the given context reduces friction and saves time. Organizations can draw on commonly used and established assessment tools to design their own standard approach. Submitting a tool for internal legal and management review and endorsement helps streamline its future use.

2. Develop the capacity to conduct assessments

Identifying, developing and updating the skills required for assessments helps prevent delays in conducting DIAs and reduces the chance of flawed or incomplete assessment outcomes.

3. Share data impact assessment results

Assessment results should be shared to the extent possible and as long as it does not expose confidential or otherwise sensitive information.

Organizations are encouraged to share their experience in assessing the positive and negative consequences of operational data management with the Centre via centrehumdata@un.org.

COLLABORATORS: UN GLOBAL PULSE; THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS; PRIVACY INTERNATIONAL.

The **Centre for Humanitarian Data** ('the Center'), together with key partners, is publishing a series of eight guidance notes on Data Responsibility in Humanitarian Action over the course of 2019 and 2020. The Guidance Note series follows the publication of the **OCHA Data Responsibility Guidelines** in March 2019. Through the series, the Centre aims to provide additional guidance on specific issues, processes and tools for data responsibility in practice. This series is made possible with the generous support of the Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG ECHO).



This project is co-funded
by the European Union

This document covers humanitarian aid activities implemented with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect the official opinion of the European Union, and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

INTERCAMBIO RESPONSABLE DE DATOS CON LOS DONANTES

CONCLUSIONES FUNDAMENTALES:

- Compartir datos confidenciales personales y no personales sin las garantías adecuadas puede exacerbar los riesgos para las personas afectadas por la crisis, las organizaciones humanitarias y los donantes.
- Los donantes solicitan periódicamente datos a las organizaciones que financian para cumplir con sus obligaciones y objetivos. Algunas de estas solicitudes se relacionan con información y datos sensibles que deben protegerse para mitigar el riesgo.
- Los objetivos comunes para el intercambio de datos con los donantes incluyen: (i) conocimiento de la situación y diseño de programas; (ii) rendición de cuentas y transparencia; y (iii) requisitos legales, regulatorios y de políticas.
- Las limitaciones comunes relacionadas con el intercambio de datos con los donantes incluyen: (i) la falta de un marco regulatorio para la gestión responsable de datos sensibles no personales; (ii) brechas de capacidad; y (iii) limitación del propósito.
- Los donantes y las organizaciones humanitarias pueden tomar las siguientes medidas para minimizar los riesgos mientras maximizan los beneficios al compartir datos sensibles: (i) revisar y aclarar los marcos formales o informales que rigen la recopilación y el intercambio de datos desglosados; (ii) formalizar y estandarizar las solicitudes de datos sensibles; (iii) invertir en la capacidad de gestión de datos del personal y las organizaciones; y (iv) adoptar principios comunes para la gestión de datos de donantes.

INTRODUCCIÓN

Los donantes tienen un papel importante en el ecosistema de datos humanitarios, como impulsores de una mayor recopilación y análisis de datos, y como usuarios directos de los datos. Esto no es un fenómeno nuevo, la necesaria rendición de cuentas y transparencia en el uso de la financiación de los donantes es ampliamente comprendida y respetada. Sin embargo, en los últimos años, los donantes han comenzado a solicitar datos que pueden ser sensibles. Esto incluye datos personales sobre beneficiarios y diversas formas de datos desglosados, como los resultados de encuestas a nivel de hogares y datos sobre la prestación de asistencia desglosados por dimensiones demográficas y/o dimensiones de grupo (por ejemplo, etnia, grupo de protección, etc.).¹

Las preocupaciones en torno a las solicitudes de dichos datos han llevado a los donantes y las organizaciones humanitarias a poner más énfasis en identificar estrategias para la responsabilidad de la gestión de datos: la gestión segura, ética y efectiva de los datos. La responsabilidad de la gestión de los datos requiere que los donantes y las organizaciones humanitarias tomen acciones que ayuden a minimizar

¹ Because there are well-established and accepted standards and mechanisms for sharing financial information with donors, including a role for external audits, requests for financial data are not included in this guidance note. This guidance note deals with sensitive personal and non-personal data.

los riesgos mientras maximizan los beneficios que se pueden obtener de los datos. Esto es particularmente desafiante en los casos en que los donantes solicitan datos sensibles. Por ejemplo, la proyección de los beneficiarios de la ayuda, que a menudo se utiliza para justificar las solicitudes de datos personales, no solo es difícil de implementar en la práctica, sino que también es muy problemático en términos de ayuda basada en principios.²

Adicionalmente, compartir datos aparentemente inofensivos, como los resultados de encuestas conjuntas, puede poner en mayor riesgo a personas y comunidades que ya son vulnerables. Lo que inicialmente se puede considerar datos no personales³ puede permitir la reidentificación de personas, comunidades y grupos demográficos. La reidentificación se produce cuando los datos se pueden rastrear o vincular a una persona o grupos de personas porque no están adecuadamente anonimizados. Esto puede resultar en una violación de la protección de datos, la privacidad y otros derechos humanos y puede dar lugar a ataques a individuos o grupos con violencia u otras formas de daño.⁴

Muchos donantes y actores humanitarios reconocen los riesgos y beneficios asociados con el intercambio de datos muy sensibles, pero el sector aún tiene que establecer un entendimiento común sobre cómo equilibrar estos riesgos y beneficios de manera efectiva. Esfuerzos recientes para abordar este problema han llevado a una mayor claridad sobre estas prácticas actuales, así como sobre los objetivos y las limitaciones del intercambio de datos. En septiembre de 2020, el Gobierno de Suiza, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Centro de Datos Humanitarios de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) (el Centro) organizaron un diálogo virtual en Wilton Park para ayudar a construir entendimiento común sobre este tema.⁵

Esta nota de orientación sintetiza los resultados de este diálogo y una investigación documental relacionada. Describe los desafíos en torno al intercambio de datos confidenciales con los donantes y ofrece recomendaciones iniciales sobre cómo los donantes y las organizaciones humanitarias pueden navegar de manera más efectiva en esta área.

SOLICITUDES DE DATOS POR DONANTES

Los donantes solicitan periódicamente datos a sus socios para cumplir con diferentes obligaciones y objetivos. Estas solicitudes pueden ser formales o informales.

- Las **solicitudes formales** tienden a incluirse en los acuerdos de subvención en relación con los criterios de presentación de informes y, por lo general, se basan en requisitos legales como el cumplimiento de las leyes antiterroristas. Tales solicitudes tienden a negociarse al comienzo de una asociación o acuerdo de subvención, y generalmente se hacen por escrito y se programan con anticipación.
- Las **solicitudes informales** se refieren a información o datos que normalmente quedan fuera del alcance normal de los informes. Estas solicitudes ad-hoc a menudo tienen un valor implícito, lo que significa que, si bien no se requieren formalmente, la entrega de estos datos complementarios se considera beneficiosa para el compromiso continuo de una organización y su asociación con un donante. Estas solicitudes representan un dilema mayor para los actores humanitarios.

² Roepstorff, K., Faltas, C. y Hövelmann, S., 2020. [Medidas antiterroristas y regímenes de sanciones: reducción del espacio para las organizaciones de ayuda humanitaria](#).

³ Los datos no personales se definen como datos que inicialmente eran datos personales, pero luego se volvieron anónimos, como los datos sobre las personas afectadas por la situación humanitaria y sus necesidades, las amenazas y vulnerabilidades a las que se enfrentan y sus capacidades (adaptado del [Reglamento \(UE\) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 sobre un marco para el libre flujo de datos no personales en la Unión Europea](#)).

⁴ Consulte el [Borrador de trabajo de las Directrices de OCHA sobre responsabilidad de datos](#) y el [Manual del CICR sobre protección de datos en la acción humanitaria](#).

⁵ Lea más sobre el diálogo virtual en este [Informe de Wilton Park](#).

⁶ Willits-King, B. and Spencer, A., 2020. [Intercambio responsable de datos con donantes: responsabilidad, transparencia y protección de datos en la acción humanitaria basada en principios](#).

Pocos donantes cuentan con políticas o directrices formales para compartir datos.⁷ También hay una falta de comprensión compartida de la terminología y de los objetivos y riesgos relacionados con el intercambio de datos. Existen diferentes definiciones y comprensión de los riesgos relacionados con los datos, lo que lleva a prácticas inconsistentes y, a veces, contradictorias sobre el intercambio de datos potencialmente sensibles con los donantes en un contexto particular.⁸

OBJETIVOS PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS CON DONANTES

Los objetivos comúnmente identificados para los donantes que solicitan datos sensibles de los socios son el conocimiento de la situación y el diseño de programas; responsabilidad y transparencia; y requisitos legales, regulatorios y de políticas.

Conciencia situacional y diseño de programas

Los donantes buscan información y datos de las organizaciones humanitarias para comprender y reaccionar ante los cambios en los contextos humanitarios. Esto permite a los donantes mejorar el diseño de su propio programa y evaluación, evitar la duplicación de asistencia, identificar las lagunas de información y garantizar la orientación adecuada de la asistencia.

Responsabilidad y transparencia

Los donantes y las organizaciones humanitarias tienen la obligación de rendir cuentas de sus actividades. Los datos pueden permitir a los donantes explicar y defender la financiación de la ayuda exterior a los contribuyentes.

Requisitos legales, reglamentarios y de políticas

Los donantes están sujetos a ciertos requisitos legales nacionales e internacionales, incluidos los requisitos políticos, legales y estatutarios relacionados con la lucha contra el terrorismo, la migración y la aplicación de la ley. En muchos casos, los donantes pueden querer usar datos para verificar su cumplimiento con estos diferentes requisitos. Algunos donantes incluyen cláusulas de lucha contra el terrorismo en sus acuerdos de subvención, cuyo objetivo es garantizar que sus fondos no se utilicen para beneficiar a determinados grupos terroristas.⁹ De manera similar, los donantes pueden incluir cláusulas para cubrir medidas contra el soborno, el fraude y la corrupción.¹⁰

RESTRICCIONES PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS CON DONANTES

A pesar de estos objetivos, el intercambio de datos con los donantes no está exento de limitaciones, que incluyen la falta de marcos regulatorios para la gestión responsable de los datos sensibles no personales, las lagunas de capacidad y la falta de limitación del propósito.

Falta de marcos regulatorios para la gestión responsable de datos sensibles no personales

La sensibilidad de los datos personales es generalmente bien conocida y se aborda en una variedad de marcos normativos y de políticas, pero no se puede decir lo mismo de los datos confidenciales no personales. Proteger a los grupos y sus datos sigue siendo un desafío debido a las brechas actuales en la regulación y orientación y la falta general de comprensión con respecto a la sensibilidad de los datos no personales. Estas brechas en la política de datos aumentan el riesgo de que los datos sensibles no se almacenen o protejan de manera adecuada o que los socios los compartan inadvertidamente para satisfacer las solicitudes de los donantes.

⁷ En el momento de redactar este documento, solo USAID y GIZ tenían pautas disponibles públicamente sobre el intercambio responsable de datos. Ver USAID, *Consideraciones para el uso responsable de datos en USAID*, 2019 y GIZ, *Principios de datos responsables de GIZ*, 2018.

⁸ Willits-King, B. and Spencer, A., *Intercambio responsable de datos con donantes: responsabilidad, transparencia y protección de datos en la acción humanitaria basada en principios*, 2020.

⁹ Consulte la *Caja de herramientas de la NRC para una acción humanitaria basada en principios; Gestión de riesgos de CT*.

¹⁰ Para garantizar el cumplimiento, los donantes pueden solicitar datos muy desglosados para corroborar sus procesos de diligencia debida, asegurando que sus socios no se relacionen con ninguna persona o entidad "sancionada". Véase Walker, J., *Diálogo de cumplimiento sobre pagos humanitarios relacionados con Siria*, 2020. "Personas sancionadas" es un término general que puede incluir a personas, grupos terroristas, gobiernos, empresas y otras entidades con personalidad jurídica. La UE, por ejemplo, ha reforzado considerablemente a lo largo de los años su marco jurídico para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los últimos años y lo aplica constantemente. Véase NGO Voice, *El impacto de las sanciones y medidas restrictivas de la UE en la acción humanitaria*, 2020.

Brechas de capacidad

Responder a las solicitudes de intercambio de datos ad-hoc de los donantes puede verse como una carga adicional para los socorristas humanitarios, ya que ocupa tiempo, los recursos y distrae del enfoque crítico de otras actividades de implementación.¹¹ La financiación insuficiente para el desarrollo de la capacidad relacionada con los datos ha limitado la capacidad de muchas organizaciones para proporcionar a su personal las habilidades y los recursos necesarios para gestionar los datos de forma responsable.¹² Las brechas en la capacidad para cumplir con los requisitos de los donantes también podrían disuadir a las ONG más pequeñas y/o locales de buscar financiamiento, socavando los esfuerzos de localización.¹³

Limitación de propósito

El principio de limitación de propósito requiere que los datos solo se recopilen para fines específicos, explícitos y legítimos, y que no se procesen de una manera que sea incompatible con esos fines.¹⁴ Incluso cuando los donantes especifiquen razones legítimas para solicitar datos que estén en línea con los fines originales para los que se recopilaron los datos (por ejemplo, la prestación de asistencia humanitaria), puede resultar difícil garantizar que los datos no se utilizarán para otros fines una vez compartidos. Los datos utilizados fuera de contexto y para fines que no se conocen en el momento de compartirlos, o retenidos más allá de la retención prevista para un propósito definido, representan una violación, incluso si no es intencional, de los derechos sobre los datos de los interesados.

RECOMENDACIONES

En vista de los objetivos y limitaciones detallados anteriormente, el Centro, el Grupo de Política Humanitaria (HPG) de la ODI, el CICR y la División de Seguridad Humana del Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza recomiendan que los donantes y las organizaciones humanitarias tomen las siguientes medidas para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios al compartir datos confidenciales:

- **Revisar y aclarar los marcos formales o informales que rigen la recopilación y el intercambio de datos desglosados.**

Los donantes y socios deben examinar los requisitos oficiales, formales y los requisitos informales ad-hoc del intercambio de datos y analizar al socio y al personal de los donantes para que interpreten los requisitos de manera correcta y coherente. Deben evaluar si existen condiciones implícitas entre la voluntad de compartir datos desglosados y la capacidad de diferentes organizaciones para acceder y mantener la financiación de los donantes.

- **Formalizar y estandarizar las solicitudes de datos sensibles.**

Cuando se requieren datos sensibles para cumplir con un objetivo mutuamente acordado, los donantes deben formalizar y estandarizar sus solicitudes de dichos datos. Las solicitudes deben hacerse por escrito y deben especificar qué datos se solicitan, el formato deseado y el uso previsto de los datos. Los donantes solo deben solicitar la información requerida para cumplir con el propósito especificado para el cual se solicita y deben indicar un cronograma para la destrucción de los datos. Las organizaciones humanitarias deben documentar todas las solicitudes de datos y garantizar la coherencia en la respuesta a estas solicitudes a lo largo del tiempo.

- **Invertir en la capacidad de gestión de datos del personal y las organizaciones.**

Los donantes y las organizaciones humanitarias deben identificar oportunidades para invertir en las habilidades en gestión de datos, especialmente para el personal no técnico. La comunidad de donantes se encuentra en una posición única para fomentar la responsabilidad de los datos proporcionando recursos adicionales para la formación y el desarrollo de capacidades.

¹¹ Equipo de Tareas sobre Financiamiento Humanitario (HFTT) del Comité Permanente entre Organismos (IASC), *Condiciones de los donantes y sus implicaciones para la respuesta humanitaria*, 2016.

¹² Publique lo que financia, *Capacidad de uso de datos en crisis humanitarias prolongadas*, 2020.

¹³ Ibid.

¹⁴ CICR, *Manual sobre protección de datos en la acción humanitaria*, 2020.

- **Adopción de principios comunes para la gestión de datos de donantes.**

El sector ya tiene una serie de principios y compromisos para informar los diferentes aspectos de la donación humanitaria.¹⁵ Sin embargo, estos no abordan suficientemente las preocupaciones relacionadas con la responsabilidad de los datos. Los donantes y los socios deben participar en el desarrollo de principios y directrices comunes para el intercambio de datos de los donantes a fin de llenar este vacío. La Iniciativa de **Confianza y Datos Humanitarios, codirigida por el Gobierno de Suiza, el CICR y el Centro**, ofrece una plataforma para facilitar este proceso como parte de su trabajo continuo para generar confianza a través del diálogo.

Se alienta a las organizaciones a compartir su experiencia en el intercambio responsable de datos con los donantes con el Centro para los Datos Humanitarios a través de centrehumdata@un.org.

COLABORADORES: EL GRUPO DE POLÍTICAS HUMANITARIAS DE ODI; COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA; Y LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD HUMANA, DEPARTAMENTO FEDERAL DE ASUNTOS EXTERIORES DE SUIZA.

El **Centro Para Los Datos Humanitarios** ('El Centro'), junto con socios clave, está publicando una serie de ocho notas de orientación sobre la responsabilidad de los datos en la acción humanitaria en el transcurso de 2019 y 2020. La serie de notas de orientación sigue a la publicación del borrador de trabajo **Directrices de responsabilidad de datos de OCHA** en marzo de 2019. A través de la serie, el Centro tiene como objetivo proporcionar orientación adicional sobre problemas, procesos y herramientas específicas para la responsabilidad de los datos en la práctica. Esta serie es posible gracias al generoso apoyo de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (DG ECHO).



Este proyecto es
cofinanciado por la Unión
Europea

Este documento cubre actividades de ayuda humanitaria implementadas con la ayuda financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en este documento no deben tomarse, de ninguna manera, para reflejar la opinión oficial de la Unión Europea, y la Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

¹⁵ Ejemplos incluyen la **Iniciativa de buena donación humanitaria** y el **la Iniciativa de buena donación humanitaria**.